

1006085-81.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Aurelio Miguel Pena

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência. § 1º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

Vara da Fazenda Pública

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

1006085-81.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1006085-81.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Livia Tomaz Gasparro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz de Direito: Dr. Aurélio Miguel Pena

Vistos.

Processo em ordem.

LÍVIA TOMAZ GASPARRO, com qualificação e representação nos autos, com fundamento nos preceitos legais indicados, ajuizou a presente Ação Declaratória e Obrigacional, com trâmite pelo rito processual especial [Sistema dos Juizados da Fazenda Pública], contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, igualmente com qualificação e representação.

Discute-se a imposição tributária realizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo como decorrência da apreensão do veículo, informando-se a cobrança indevida, e a indicação ao Cadastro Estadual de Inadimplentes.

Pediu-se a concessão da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade tributária, da publicidade, junto ao Cadin Estadual e para a abstenção de novos lançamentos, com relação ao veículo indicado.

A petição inicial veio formalizada com os documentos informativos pelo sistema eletrônico (fls. 1/35).

Aditamento (fls. 39/40).

Aceita a competência do Sistema Especial dos Juizados da Fazenda Pública [artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 | Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública], foi recepcionada a petição inicial e deferiu-se a tutela antecipada (fls. 238/241). Defesa ofertada contra a pretensão (fls. 58/65), impugnando-a especificadamente

pelo ente público.

Réplica (fls. 69/70).

Momento processual para especificação e justificação das provas pretendidas para a produção.

Informações sobre o cumprimento da liminar (fls. 269).

O processo foi preparado pela serventia e veio para conclusão - decisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[I]

Julgamento

Julgamento determinado.

É possível o julgamento da lide.

É desnecessária a produção de provas complementares para o pronunciamento [artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil].

Evitar-se-á a produção de provas desnecessárias para o desate da lide [artigo 370 do Código de Processo Civil].

Salientou-se: "Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda" [RT 624/95, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo].

Decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: "a necessidade de produção de prova em audiência há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" [RE 101.171/SP, Ministro Francisco Rezek, Data do Julgamento: 04/10/1984].

Não houve interesse.

[II]

Pedido e defesa

Discute-se a imposição tributária realizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo como decorrência da apreensão do veículo, informando-se a cobrança indevida, e a indicação ao Cadastro Estadual de Inadimplentes.

Pediu-se a concessão da tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade tributária, da publicidade, junto ao Cadin Estadual e para a abstenção de novos lançamentos, com relação ao veículo indicado.

Defesa ofertada.

A Fazenda Pública rebateu a pretensão e informou a legalidade na realização da cobrança do crédito tributário.

[III]

Análise

Partes legítimas e bem representadas. Existe interesse no prosseguimento do processo.

Estão presentes os pressupostos processuais. Estão presentes os elementos condicionais da ação declaratória e obrigacional.

Vejamos.

Discute-se a responsabilidade pela cobrança do crédito tributário lançado, frente à apreensão do veículo e perda de sua posse.

A higidez do ato administrativo tem pressuposto de legalidade, ou seja, tem presunção de legitimidade.

"Todo ato administrativo, de qualquer forma ou Poder, para ser legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a norma legal pertinente (princípio da

legalidade), com a moral da instituição (princípio da moralidade), com a destinação pública própria (princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se destes princípios básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado" [Hely Lopes Meirelles].

Quanto à eficácia, salienta o mesmo mestre, "é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. Pressupõe, portanto, a realização de todas as fases e operações necessárias à formação do ato final, segundo o Direito Positivo vigente".

"É, em suma: a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de consequente, a atividade administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei" [Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Editores].

Porém, a presunção é relativa, e pode ser elidida pela produção de provas em contrário, robustas e hígidas, sempre com o princípio do ônus, quem faz a impugnação, faz a prova.

A parte requerente, embora adquirente do veículo, não se encontra na posse do bem desde, pelo menos, agosto de 2013, conforme se extrai do inquérito policial juntado aos autos (vistoria da CIRETRAN sobre os reparos: 12/08/2013).

O veículo foi apreendido na esfera criminal (2013), por suspeita de ser objeto da prática do crime tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal [Adulteração de sinal identificador de veículo automotor], com a transposição à sua estrutura de peças provenientes de automóvel furtado no Estado de Minas Gerais, tendo como indiciado o funileiro Juliano Henrique Portela, responsável por realizar os reparos no veículo após ocorrência de acidente.

Todavia, com o arquivamento do inquérito policial e, posteriormente, dos próprios autos, fora determinado à autoridade policial competente a "eventual liberação do veículo a quem de direito, ficando a cargo do interessado sua regularização administrativa" (fls. 228).

Instado, o órgão de trânsito não respondeu de maneira satisfatória qual foi a destinação do veículo após extinção do inquérito policial em 2016, tanto no relatório eletrônico juntado (ininteligível | fls. 55/56) quanto na peça de defesa (fls. 58/65).

Não se sabe, logo, o destino do veículo, quer esteja na posse do proprietário do veículo furtado, quer esteja na posse da seguradora deste primeiro.

De qualquer modo, sabe-se que a parte requerente não esteve na posse do veículo durante o período suscitado.

Houve desaparecimento do fato gerador do tributo, a fruição da posse e do veículo pela parte.

Não se discute o fato de que o IPVA é tributo de natureza real, e incide sobre a propriedade do veículo automotor [artigo 155, inciso III, da Constituição Federal]. A legislação estadual [artigo 14 da Lei nº 13.296/2008] assim dispõe: "Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo; II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência. § 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício. § 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse. § 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo" (grifei).

E é a jurisprudência.

"TRIBUTÁRIO. IPVA. Veículo. Apreensão. Autoridade policial. Inexigibilidade. Tutela provisória. Recurso prejudicado: Havendo apreensão de veículo pela autoridade policial, é inexigível o IPVA relativo aos exercícios seguintes, como reconhecido no cancelamento prejudicial ao recurso. (...)" [Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo de Instrumento nº 2085174-50.2017.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, Des. Teresa Ramos Marques, Data do Julgamento: 27/07/2017] (grifei).

De igual modo.

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. Preliminar de nulidade da sentença em razão da competência absoluta do JEFAP afastada. Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca Competência relativa da Vara da Cível que se prorroga, Regular a tramitação pelo rito comum ordinário DÉBITOS DE IPVA - Veículo apreendido e posteriormente declarada a perda da propriedade da autora por força de sentença criminal - Inocorrência do fato gerador para exercícios posteriores a tal fato Impossibilidade de imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador é a propriedade do bem. Sentença mantida Recurso improvido" [Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 1004766-94.2020.8.26.0320, 5ª Câmara de Direito Público, Des. Maria Laura Tavares, Data do Julgamento: 17/06/2021] (grifei).

As pretensões são procedentes, declarando-se inexigível o pagamento do imposto lançado (IPVA), incidente sobre o veículo identificado (Ford Ranger, ano 07/08, placa DZW 6339, RENAVAL 937194859), restando indevido o pagamento do tributo a partir do exercício de 2014, firmando-se como termo inicial da inexigibilidade a data da apreensão do veículo, ocorrida no dia 12/08/2013 (constatação de adulteração na vistoria), cancelando-se os protestos dos créditos tributários relativos ao IPVA no período compreendido e determinando-se a baixa na responsabilidade da requerente pelos licenciamentos, multas e outras obrigações acessórias relativas ao veículo em comento.

Finalmente, para efeito de julgamento, e nos limites da legislação incidente [artigo 489 do Código de Processo Civil], todos os outros argumentos deduzidos no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Este o direito.

[IV]

Dispositivo

Em face de todo o exposto, com fundamento nos preceitos incidentes [artigo 355, inciso I e artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, Lei nº 9.099/1995 ("Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais"), Lei nº 12.153/2009 ("Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública"), Lei nº 13.296/2008 ("Estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA"), Decreto-Lei nº 911/1965 ("Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências"), Portaria DETRAN/SP nº 1.574/2004 e preceitos da jurisprudência], julgo procedente as pretensões [ação declaratória e obrigacional], propostas pela requerente LÍVIA TOMAZ GASPARRO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, declarando-se inexigível o pagamento do imposto lançado (IPVA), incidente sobre o veículo identificado (Ford Ranger, ano 07/08, placa DZW 6339, RENAVAL 937194859), restando indevido o pagamento do tributo a partir do exercício de 2014, firmando-se como termo inicial da inexigibilidade a data da apreensão do veículo, ocorrida no dia 12/08/2013 (constatação de adulteração na vistoria), cancelando-se os protestos dos créditos tributários relativos ao IPVA no período compreendido e determinando-se a baixa na responsabilidade da requerente pelos licenciamentos, multas e outras obrigações acessórias relativas ao veículo em comento.

Mantém-se a tutela.

Para ciência e também cumprimento da ordem emanada, oficie-se aos entes públicos, Fazenda do Estado e Departamento Estadual de Trânsito, tudo sem prejuízo do encaminhamento pela parte.

Sucumbência

Custas, despesas processuais e verbas de sucumbência impossíveis de serem fixadas para esta fase processual, conforme legislação especial [artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais) e artigo 27 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009)].

Reexame

Não haverá reexame necessário [artigo 11 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública | Lei nº 12.153/2009].

Isenção

Processe-se com isenção: pagamento das custas e das despesas processuais [artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) e artigo 54 da Lei nº 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais)].

Ciência.

Oficie-se.

Publique-se.

Registre-se.

Comunique-se.

Intimem-se e cumpra-se.

Franca, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO NA FORMA DIGITAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA